

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3392/2532

นาย พงษ์ศักดิ์ โรจนกิจ พานิชย์ โจทก์
นาย ภาค ภูมิ ยิ่ง พิสุทธิ์หรือยิ่งพสุทร
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

แบบพิมพ์เช็คที่ธนาคารมอบให้ ล. เพื่อใช้ส่งจ่ายเงินได้เขียนข้อความไว้ในเช็ค
ว่าบัญชีเลขที่ 2009 เมื่อมีผู้แก้ไขเลขบัญชีในเช็คจากเลขที่ 2009 เป็นเลขที่ 2099
แล้วกรอกข้อความลงในเช็คครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายโดย ล. ไม่ได้อนุญาต
กรณีถือว่าเช็คดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265, 266,
268, 91 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง จำเลยให้การ
ปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
268 จำคุก 3 ปีข้อหาอื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้อง
โจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ได้ความว่า เช็คเอกสารหมายเลข 1 เป็นเช็คที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาจตุรเมืองมอบให้นายลิ้มไธ้เพื่อใช้ส่งจ่ายเงินจาก
บัญชีเลขที่ 2009 และแบบพิมพ์เช็คเอกสารหมายเลข 1 ได้เขียนบัญชีเลขที่ 2009 ไว้

ด้วยต่อมาได้มีผู้แก้ไขเลขบัญชีเลขที่ 2009 เป็นเลขที่ 2099 แล้วกรอกข้อความลงในเช็คครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายโดยนายลิ้มไช้ไม่ได้อนุญาต กรณีถือได้ว่าเช็คเอกสารหมาย จ.1 เป็นเอกสารปลอมแล้ว ในปัญหาที่ว่า จำเลยใช้เช็คเอกสารปลอมหรือไม่นั้นโจทก์มีนายกิจชัยเบิกความว่า จำเลยนำเช็คเอกสารหมาย จ.1 มาแลกเงินสดจากพยาน พยานไม่รับแลกเนื่องจากเป็นเงินจำนวนมากและพยานเห็นจำเลยลงลายมือชื่อในช่องผู้สั่งจ่ายเห็นว่า โจทก์มีนายกิจชัยเบิกความลอย ๆ เพียงปากเดียว นอกจากนี้นายกิจชัยเบิกความว่า จำเลยลงลายมือชื่อในช่องผู้สั่งจ่ายตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 แต่ปรากฏจากรายงานการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจว่า ลายมือชื่อในช่องผู้สั่งจ่ายตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 ไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลย คำเบิกความของนายกิจชัยจึงมีพิรุธอย่างมากไม่น่าเชื่อ พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคงฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้เช็คเอกสารหมาย จ.1 ไปขอแลกเงินสดจากนายกิจชัยและนายพิพัฒน์ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ